

0000239-22.2018.8.26.0374

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ROBSON LUIZ MORAIS

Data e hora da audiência: 23/05/2022, às 15:45h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23 de maio de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:0000239-22.2018.8.26.0374 Classe - Assunto: Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ROBSON LUIZ MORAIS

Data e hora da audiência: 23/05/2022, às 15:45h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23 de maio de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022 (art. 8º). O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor PAULO AUGUSTO RADUNZ JÚNIOR, e do Advogado do réu, Doutor ADALBERTO TOMAZELLI (OAB/SP nº 102.715). Ausente o réu, ROBSON LUIZ MORAIS, que foi devidamente intimado (cf. fls. 186). Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado: "1) Nesta data foi feita pesquisa na VEC e foi verificado que o réu não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional. 2) Assim, ante a ausência do réu nesta audiência, tendo sido devidamente intimado, declaro-o revel e determino que o cartório proceda às necessárias anotações". Iniciados os trabalhos, foram inquiridas duas testemunhas comuns: ELVIS SEGANTINI e WAGNER LOPES DO CARMO, qualificadas em videoconferência, tendo o representante do Ministério Público e o Advogado do réu desistido da inquirição da testemunha comum: FABRÍCIO

OTÁVIO PAJOLA, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Não foi realizado o interrogatório do réu ante o seu não comparecimento nesta audiência, tendo sido declarada sua revelia nesta data. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ROBSON LUIZ MORAIS, vulgo "Bim", como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazer consigo e entregar, para fins de entrega a consumo de terceiros, droga, qual seja, Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando cerca de 0,280 g (duzentos e oitenta miligramas), na forma de 3 (três) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que na data e local dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico de substâncias ilícitas e, para isto, trazia ao menos 3 (três) porções de cocaína, na forma de pedras de crack. Segundo consta, o réu estava na localidade supra, onde entregou a Frabício Otávio Pajola as três porções descritas acima, mediante a retribuição de R\$ 5,00 (cinco reais) por cada pedra. A entrega da droga foi flagrada por policiais militares, sendo que, na ocasião, ROBSON conseguiu empreender fuga pulando muros de residências do bairro, enquanto Fabrício foi alcançado e com ele apreendida a droga. No momento da abordagem, informalmente, o comprador das drogas confirmou aos militares a aquisição e o pagamento feito ao acusado, indicando-o pelo apelido "Bim". Considerando-se a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, bem como as informações as circunstâncias da apreensão, é inequívoco que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico. A denúncia foi recebida (fl. 101), o acusado foi citado (fl. 89) e apresentou resposta à acusação (fls. 94/97), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fls. 125/126, 173/174), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu não foi interrogado pois este, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo declarado revel. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, 21/24, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 07, pela fotografia de fl. 08, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 40, 52, 54, pelo laudo pericial de fls. 32/33, bem como pela prova oral colhida. O policial militar Elvis Segantini disse que na data dos fatos estava em patrulhamento com seu companheiro de farda Wagner, quando avistaram, em um cruzamento, o acusado "BIM", entregando algo para a testemunha Fabrício. O acusado, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga e não foi alcançado. No entanto, conseguiram deter Fabrício, sendo que, em seu poder, encontraram em poder deles 3 (três) pedras de crack. Ao ser indagado, ele disse que havia comprado às três pedras do entorpecente de indivíduo conhecido por "BIM", tendo pagado R\$ 5,00 por cada uma das pedras, que Fabrício foi apresentado a esta unidade de polícia. O policial militar Wagner Lopes do Carmo ratificou os depoimentos prestados pelo seu colega de farda. Em que pese a argumentação da defesa, noto que as circunstâncias e os elementos de prova denotam que os entorpecentes apreendidos com o acusado, destinavam-se a serem comercializados, considerando-se a forma como a droga estava acondicionada e a forma da apreensão dos entorpecentes. Frise-se que o acusado não apresentou versão coerente a fim de afastar o depoimento dos policiais militares que, ao contrário, foram firmes e seguros em afirmar que o acusado estava praticando o delito ora analisado. A palavra dos policiais que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, pelo contrário, são eles agentes públicos, nomeados pelo Estado de Direito para combater a criminalidade e proteger a população, podendo seus depoimentos subsidiar uma condenação. Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria

delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, observo que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado (certidão de fls. 75/79), sendo ela configuradora de reincidência (nº 0002762-85.2010.8.26.0374), o que deve ser analisado em fase subsequente. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena do acusado no mínimo legal. Na segunda fase, aplico a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando-se a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo sua pena provisória em 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente. Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência específica do acusado. Essas mesmas circunstâncias impedem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ROBSON LUIZ MORAIS, vulgo "Bim", como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Intime-se o réu do teor desta sentença". Pelo Representante do Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer da presente sentença. Pelo Defensor do réu foi dito que desejava recorrer da presente sentença à Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pela Defesa nesta audiência, saindo esta devidamente intimada para apresentação das razões recursais no prazo legal. Uma vez nos autos, dê-se vista ao representante do Ministério Público para apresentação das contrarrazões". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, contraditas, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA